

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
משה ארבל
עופר כסיף

292/25/פ

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – מחלת תינוק), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 2א1 1. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, אחרי סעיף 1א1 יבוא :

"מחלת תינוק 2א1. על אף האמור בסעיף 1, עובד שעמו ילד שלא מלאו לו שלוש שנים זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו כאמור, את תקופת המחלה הצבורה שלו, במלואה."

דבר הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993, מזכה עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, לזקוף ימי היעדרות בתנאים המפורטים בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, וזאת עד 8 ימים בשנה בלבד.

מטבע הדברים, תינוקות ופעוטות עד גיל 3 חשופים יותר לאירועים רפואיים – מחלות, חיסונים, תופעות התפתחותיות, צמיחת שיניים, וכדו'. אירועים אלו מצריכים את ליוויים של אחד מהוריהם באופן אישי לתינוקם החולה בשל גילו הקט.

התיקון המוצע מבקש ליצור הבחנה בין מחלתו של ילד מעל גיל 3 שנים ובין מחלתו של תינוק או פעוט עד גיל 3 שנים. על פי התיקון המוצע, אם גילו של הילד אשר זקוק לטיפול רפואי והשגחת הורה הוא

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

מתחת לגיל 3, יהיה זכאי לעובד לזקוף את ימי היעדרותו בשל מחלת ילדו זה, על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד במלואם, ללא הגבלה במספר הימים השנתיים שניתן לנצל לפי החוק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/23 ; פ/496/24, הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בכסלו התשפ"ב (1 בדצמבר 2021) ; פ/2737/24). הצעת החוק זהה לפ/2737/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)